EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO IMAGINÁRIO – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Autos nº 0009876-54.2025.8.19.0210

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO oferece

DENÚNCIA

em face de CARLOS ANTÔNIO FANTASIA, brasileiro, união estável, motoboy, RG nº 22.222.222 IFP/RJ, CPF nº 222.222.222-22, nascido em 11/11/1995, residente na Rua do Vento Fictício, nº 78, Comunidade Inexistente, Porto Imaginário/RJ, pelos fatos a seguir.

DOS FATOS

No dia 12 de março de 2025, por volta das 20h15min, na Rua das Acácias Imaginárias, a vítima Pedro Sonhador Fictício caminhava quando foi abordada por um indivíduo que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu-lhe o aparelho celular da marca fictícia "PhoneX" e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), evadindo-se em seguida.

A vítima registrou ocorrência no mesmo dia, descrevendo o autor como "homem, pardo, magro, aproximadamente 1,75m, usando boné escuro".

Dias depois, a vítima compareceu à Delegacia e, ao ser questionada, o Delegado apresentou-lhe diretamente o denunciado, que já se encontrava detido em razão de outra ocorrência, perguntando "foi ele?", ao que a vítima respondeu afirmativamente. Não foram colocadas ao lado do denunciado outras pessoas com características semelhantes, tampouco reduzido a termo o procedimento com a formalidade exigida.

A arma de fogo empregada não foi apreendida nem periciada.

DA TIPIFICAÇÃO

Ante o exposto, o denunciado CARLOS ANTÔNIO FANTASIA está incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas não), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

DO PEDIDO

Requer o Ministério Público o recebimento e autuação da denúncia, a citação do denunciado, a instrução com oitiva das testemunhas e da vítima e, ao final, a condenação. Requer a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mantida por ocasião da custódia, ante a gravidade do crime cometido com arma de fogo.

ROL DE TESTEMUNHAS

1. Pedro Sonhador Fictício – vítima;
2. Investigador Fulano de Tal – Polícia Civil/RJ.

Porto Imaginário, 18 de março de 2025.

PROMOTOR DE JUSTIÇA Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro